

G

SALWANI BINTI MD YUSOF

-

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Panel)]

Pada : 11hb Januari 2018

Kes Mal No. 10000-099-0069-2017

[Permohona Lanjut Tempoh Failkan Semakan]

Peguam Syarie Perayu : -

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Dalam kes ini Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk :-

- i. Bahawa Pemohon diberikan kebenaran bagi melanjutkan tempoh masa menfailkan Semakan yang sepatutnya difailkan pada dan/atau sebelum 12/8/2015.
- ii. Pihak Pemohon diberi kebebasan untuk menfailkan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam,

Selangor dalam masa/tempoh 30 hari selepas tarikh keputusan.

Fakta Kes

[2] Pemohon adalah balu kepada Mohd Rubaai bin Sunadi iaitu simati yang meninggal pada 29/3/2015.

[3] Pada 1/7/2015, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan satu perintah faraid dalam kes mal no. 10100-040-0257-2015 terhadap harta-harta peninggalan simati.

[4] Selepas perintah diperolehi, Pemohon telah berurusan dengan AmanahRaya Berhad Cawangan Selangor untuk pembahagian faraid waris-waris simati. Walau bagaimanapun Pemohon telah menerima satu surat daripada AmanahRaya Berhad bertarikh 30/5/2017 yang memaklumkan kepada Pemohon terdapat kesilapan dalam perintah pembahagian faraid bertarikh 1/7/2015 tersebut. Ketika itulah Pemohon baru menyedari perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah tidak tepat berkenaan pembahagian faraid waris-waris simati.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Bagi permohonan seperti ini, undang-undang menyatakan melalui Arahan Amalan No.7 Tahun 2014, semakan dibenarkan walaupun melebihi tempoh masa yang dibenarkan jika dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 menyatakan sebagaimana berikut:-

“Permohonan Semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi.”

[6] Dalam kes ini, terdapat kekhilafan terhadap pembahagian faraid kepada waris-warisi simati yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 1/7/2015. Penelitian kami dalam kes ini ialah terdapat isu berkaitan hukum syarak dan kewujudan merit kes yang berlaku di Mahkamah Bicara yang memerlukan campurtangan mahkamah atasan terhadap perintah tersebut. Kami tegaskan bahawa apa-apa perkara berkenaan faraid hendaklah berpandukan kepada al-Quran dan as-Sunnah sebagaimana Hadith Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال: اقسموا المال بين أهل :
الفرائض على كتاب الله تعالى.

"Daripada Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma daripada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam sabdanya: "Kamu bahagi-bahagikanlah harta (pusaka) di antara ahli fard 'idh (waris) berdasarkan Kitabullah. "(Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud)

[7] Kami juga mendapati Pemohon hanya menyedari kesilapan isi kandungan perintah tersebut hanya setelah Pemohon menerima surat daripada AmanahRaya Berhad.

[8] Pada pendapat kami alasan-alasan ini boleh menjadi sebab kami mempertimbangkan permohonan Permohon.

[9] Permohonan ini dibuat mengikut seksyen 238 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana berikut-

"(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk

melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

[9] Peruntukkan dibawah seksyen 238 di atas adalah suatu peruntukkan yang memberi kuasa budibicara kepada Mahkamah untuk melanjutkan sesuatu tempoh dan dalam kes ini adalah untuk melanjutkan tempoh pemfailan semakan yang telah tamat pada 12/8/2015.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit hujah bertulis Pemohon, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

[1] Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Permohonan Semakan **diterima**;

[2] Pemohon dibenarkan menfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 14 hari dari hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

.....
1. **Y.A.A. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor